

KASSATION & EGMR · 01.10.2001

Revisionsbegründung – McDonald's

ART	GERICHT	DATUM	PARTEIEN
Kassationsbeschwerde / Rechtsbehelf	Der Kassationsgerichtshof	01.10.2001	Von McDonald's France

ÜBERSICHTSBLATT

Erwiderungsschriftsatz — Kassationsgerichtshof · McDonald's France · 1. Oktober 2001

Überblick: Erwiderungsschriftsatz, eingereicht für McDonald's France bei den Zivilkammern des Kassationsgerichtshofs als Antwort auf die von Bernard Collorafi und den Gesellschaften SEBOL, B et O und LES PINS eingelegte Kassationsbeschwerde Nr. X 00-14 487.

Das Wesentliche

Der Schriftsatz zeichnet die Vorgeschichte des Rechtsstreits nach. Mit Vertrag vom 5. August 1987 hat McDonald's den Geschäftsbetrieb Antibes 1 (Einkaufszentrum Carrefour) für zwanzig Jahre in Unternehmenspacht gegeben, gegen eine Grundgebühr von 12 % des Nettoumsatzes und eine Servicegebühr von 5 %. Collorafi, ehemaliger Bankfilialleiter, absolvierte die neunmonatige Ausbildung. Der Vertrag wurde auf SEBOL übertragen. Nach dem Rückgang von 1995 infolge der Eröffnung eines Quick-Restaurants wurde am 9. Oktober 1996 ein Vertrag über Antibes Nord geschlossen (Grundgebühr auf 20 % angehoben) und auf B et O übertragen. McDonald's erinnert an die Übergabe der vorvertraglichen Informationen nach der loi Doubin vom 31. Dezember 1989 und betont den außergewöhnlichen Charakter des Rechtsstreits.

Tragweite

Dokument der Kassationsphase: McDonald's beantragt darin die Zurückweisung der Kassationsbeschwerde und eine Entschädigung nach Artikel 700 des NCPC, zur Verteidigung des angefochtenen Berufungsurteils.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/erwiderungsschriftsatz-kassation-mcdonalds-kassationsbeschwerde-collorafi-2001/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.